공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2024 - 062 호 2024. 3. 13.

사 건 번 호 2023제카1744

사 건 명 HDC현대산업개발(주) 발주 빌트인 특판가구 구매입찰 관련 14개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 주식회사 현대리바트
   경기 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316
   대표이사 윤○○
   대리인 법무법인(유) 화우
   담당변호사 전상오, 홍석범, 홍영기, 단유진

2. 주식회사 한샘
   경기 안산시 단원구 번영2로 144
   대표이사 김○○
   대리인 변호사 양대권, 최슬기, 김지상, 이은주, 경수진, 윤재필

3. 주식회사 에넥스
   서울 서초구 서초대로73길 40
   대표이사 박○○
   대리인 법무법인(유) 광장
   담당변호사 박정원, 박금섭, 가장현, 고현진, 김상빈, 지수빈

4. 주식회사 넵스

서울 강남구 봉은사로 427

대표이사 김ㅇㅇ

대리인 법무법인(유) 세종

담당변호사 김의래, 주현영, 김기욱, 홍나영, 박건신, 김영명

5. 주식회사 케이씨씨글라스

서울 서초구 강남대로 587

대표이사 김ㅇㅇ

대리인 법무법인(유) 지평

담당변호사 이병주, 이종헌, 안재민, 염주민

6. 주식회사 꿈그린

대구 달성군 논공읍 논공중앙로52길 39

대표이사 박ㅇㅇ

7. 주식회사 넥시스디자인그룹

경북 고령군 개진면 양전길 130-32

대표이사 최ㅇㅇ

대리인 법무법인(유) 광장

담당변호사 정환, 김지훈, 공소슬, 최석철

8. 베스띠아 주식회사

서울 영등포구 당산로41길 11

대표이사 윤ㅇㅇ

9. 주식회사 스페이스맥스

충북 음성군 대소면 대금로 6-81

대표이사 육ㅇㅇ

대리인 고앤파트너스

담당변호사 고세경, 박소은

10. 주식회사 라비채

경남 김해시 진례면 고모로134번길 97

대표이사 박○○

대리인 법무법인(유) 태평양

담당변호사 김정환, 강일, 김응수

11. 주식회사 에몬스가구

인천 남동구 논현고잔로 47

대표이사 김○○

대리인 법무법인(유) 클라스

담당변호사 박영화, 최승재, 형진휘, 한재현

12. 주식회사 대주

경기 고양시 일산동구 탑삭골길 205-17

대표이사 김○○

13. 주식회사 한샘넥서스

서울 서초구 방배로 285

대표이사 손○○

대리인 변호사 양대권, 최슬기, 김지상, 이은주, 경수진, 윤재필

14. 주식회사 위다스

경기 파주시 솔아래길 125

대표이사 박○○

심 의 종 결 일 2024. 1. 31.

주 문

1. 피심인 주식회사 현대리바트, 주식회사 한샘, 주식회사 에넥스, 주식회사 넵스, 주식회사 케이씨씨글라스, 주식회사 꿈그린, 주식회사 넥시스디자인그룹, 베스띠아 주식회사, 주식회사 스페이스맥스, 주식회사 라비채, 주식회사 에몬스가구, 주식회사 대주, 주식회사 한샘넥서스 및 주식회사 위다스는 건설사가 실시하는 빌트인 특판가구 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자 또는 투찰금액을 합의함으로써 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 앞으로 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 현대리바트, 주식회사 한샘, 주식회사 에넥스, 주식회사 넵스, 주식회사 케이씨씨글라스, 주식회사 꿈그린, 주식회사 넥시스디자인그룹, 베스띠아 주식회사, 주식회사 스페이스맥스, 주식회사 라비채, 주식회사 에몬스가구, 주식회사 대주, 주식회사 한샘넥서스 및 주식회사 위다스는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 현대리바트 : 3,030,000,000원
2) 주식회사 한샘 : 2,840,000,000원
3) 주식회사 에넥스 : 1,978,000,000원
4) 주식회사 넵스 : 1,076,000,000원
5) 주식회사 케이씨씨글라스 : 1,401,000,000원
6) 주식회사 꿈그린 : 802,000,000원
7) 주식회사 넥시스디자인그룹 : 464,000,000원
8) 베스띠아 주식회사 : 314,000,000원
9) 주식회사 스페이스맥스 : 143,000,000원
10) 주식회사 라비채 : 125,000,000원
11) 주식회사 에몬스가구 : 32,000,000원

12) 주식회사 대주 : 89,000,000원

13) 주식회사 한샘넥서스 : 141,000,000원

14) 주식회사 위다스 : 23,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 현대리바트, 주식회사 한샘, 주식회사 에넥스, 주식회사 넵스, 주식회사 케이씨씨글라스, 주식회사 꿈그린, 주식회사 넥시스디자인그룹, 베스띠아 주식회사, 주식회사 스페이스맥스, 주식회사 라비채, 주식회사 에몬스가구, 주식회사 대주, 주식회사 한샘넥서스 및 주식회사 위다스[1]는 가구 제조·판매업을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2][3] 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다.

---

1) 이하 피심인들 및 피심인 외 사업자들의 회사 명칭을 기재할 때 '주식회사'는 생략하고, 피심인 넥시스디자인그룹은 '넥시스', 피심인 에몬스가구는 '에몬스'라 하며, 피심인 14개사를 함께 지칭할 경우 '피심인들'이라 한다.

2) 현대리바트, 한샘, 에넥스, 넵스, 넥시스, 베스띠아, 에몬스, 한샘넥서스에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것), 케이씨씨글라스에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2018. 6. 12. 법률 제15694호로 개정되기 전의 것), 꿈그린에 대하여는 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2018. 6. 12. 법률 제15694호로 개정되기 전의 것), 라비채, 대주, 스페이스맥스, 위다스에 대하여는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것)을 각 적용한다.

3) 이하에서 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률을 지칭할 때, 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것을 '법'으로, 2018. 6. 12. 법률 제15694호로 개정되기 전의 것과 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것을 구분 없이 '구법'으로 지칭한다.

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(해당연도 말 기준, 단위: 백만 원)

연번	피심인	연도	자본금	부채총계	자본총계	이익잉여금	매출액	당기순이익	설립일
1	현대리바트	2022	20,535	412,353	436,240	316,487	1,463,223	△49,536	1999.6.2.
		2021	20,535	368,063	485,769	365,977	1,386,038	12,414	
		2020	20,535	315,692	479,178	359,346	1,362,608	24,903	
2	한샘	2022	23,534	505,778	427,527	660,343	1,539,820	△61,762	1974.2.1.
		2021	23,534	483,978	595,934	739,028	1,773,411	50,787	
		2020	23,534	466,930	584,527	708,016	1,723,927	49,884	
3	에넥스	2022	29,995	83,395	43,491	△15,984	202,907	△23,711	1976.3.4.
		2021	29,995	66,280	65,838	6,811	200,317	10,150	
		2020	29,995	67,496	40,708	△3,407	231,275	△8,886	
4	넵스	2022	5,675	87,732	108,689	99,128	98,986	323	1994.10.27.
		2021	5,675	82,751	108,757	98,805	92,369	266	
		2020	5,675	84,160	108,301	98,539	89,341	△1,904	
5	케이씨씨글라스	2022	15,971	733,888	1,447,179	269,945	1,435,825	132,443	2020.1.2.
		2021	15,971	474,124	1,389,013	211,495	1,175,660	117,764	
		2020	15,971	397,951	1,319,867	142,325	708,657	96,343	
6	꿈그린	2022	200	4,226	11,158	7,511	22,442	581	1996.10.15.
		2021	200	3,764	11,382	7,029	8,128	162	
		2020	200	4,894	11,183	6,968	14,077	1,055	
7	넥시스	2022	600	39,999	21,033	18,487	119,680	1,370	2001.3.23.
		2021	600	34,429	19,663	17,117	85,339	1,756	
		2020	600	38,787	18,807	16,261	120,411	1,111	
8	베스띠아	2022	500	8,101	17,969	17,416	45,435	798	2007.7.3.
		2021	500	7,675	17,468	16,918	31,168	1,126	
		2020	500	6,523	16,799	16,292	32,128	763	
9	스페이스맥스	2022	901	30,826	5,201	3,419	52,205	△5,532	1996.4.8.
		2021	901	24,570	14,679	8,951	43,499	182	
		2020	901	23,467	13,837	8,769	39,032	△2,386	
10	라비채	2022	600	2,930	2,441	1,841	4,910	△775	1989.9.9.
		2021	600	2,784	2,219	2,616	3,068	△1,335	
		2020	600	1,609	4,551	3,951	6,336	△905	
11	에몬스	2022	3,240	52,588	34,128	28,371	144,928	△313	1979.3.1.
		2021	3,240	47,368	34,439	28,685	139,866	2,634	

연번	피심인	연도	자본금	부채총계	자본총계	이익잉여금	매출액	당기순이익	설립일
		2020	3,240	44,768	32,235	24,831	152,975	6,876	
12	대주	2022	1,600	38,793	32,158	26,189	26,197	9,578	1989.9.29.
		2021	1,600	40,855	29,598	16,610	26,186	79	
		2020	1,600	40,723	27,614	16,531	31,672	337	
13	한샘 넥서스	2020	630	79,678	24,195	21,773	146,373	△2,167	1992.11.9.
		2021	630	63,074	30,435	23,527	114,270	1,586	
		2022	630	57,515	30,956	22,936	116,188	3,849	
14	위다스	2020	900	18,205	△5,896	△8,912	9,042	△12,025	1999.10.4.
		2021	900	17,740	6,149	3,113	21,320	87	
		2022	900	15,725	5,598	3,025	30,457	1,043	

* 자료출처: 피심인들 제출자료, 전자공시시스템 및 심사보고서 소갑 제5-1호증 내지 5-14호증[4)]

나. 시장구조 및 실태

1) 가구의 개념 및 분류

3 ‘가구’란 실내에 설치되는 모든 기구 및 도구류를 총칭하는 개념으로, 협의로는 의자나 책상과 같이 움직일 수 있는 것을 지칭하고, 광의로는 붙박이장이나 벽난로와 같이 건물에 붙어있는 것도 포함한다.

4 가구는 일반적으로 그 용도에 따라 가정용 가구, 주방용 가구, 사무용가구, 기타 가구[5)]로 나눌 수 있으며, 거래상대방에 따라 B2C(Business to Customer) 가구와 B2B(Business to Business) 가구로 나눌 수 있다.

5 이 중 B2B 가구에는 아파트 등 공동주택에 들어가는 특판가구, 사무공간에서 사용되는 사무용가구, 선박 내 거주공간에서 사용되는 선박용가구 등이 포함된다.

6 이 건 공동행위의 대상은 특판가구인데, 특판가구란 아파트·오피스텔 등 대단위 공동주택의 신축·재건축·리모델링 사업에서 건설사 및 시행사를 대상으로 공급하는

4) 이하 ‘심사보고서 소갑 제○호증’은 ‘소갑 제○호증’으로 기재한다.
5) 출처: 2016년 가구 산업 경쟁력 조사, 산업통상자원부 무역위원회(2016.12.)

빌트인 가구를 의미한다.

7 특판가구는 크게 '주방가구'와 주방 이외 부분에 설치되는 '일반가구'로 분류된다. 주방가구의 주요 상품군은 상부장, 하부장, 냉장고장, 아일랜드장 등이 있고, 일반가구의 주요 상품군으로는 붙박이장, 거실장, 신발장 등이 있으며 일반가구를 수납가구라고 지칭하기도 한다.

8 일반가구에 비해 주방가구가 단가가 비싸고, 생산하는 데 있어 기술력이 필요하며, 통상 규모가 큰 가구업체는 주방 및 일반가구 모두 제조할 수 있으나, 소규모 가구업체의 경우 일반가구만 제조·판매하는 경우가 많다.

2) 가구산업 개요 및 전체 시장현황 일반

9 통계청의 2021년 광업·제조업조사 결과에 따르면, 국내 가구시장에는 총 1,334개의 업체가 참여하고 있으며, 매출액은 약 8조 8천억 원 규모이다.

10 가구산업은 노동집약적 특징이 있고 전형적인 내수산업이다. 또한 소비자의 기호, 용도, 가격 등에 의해 수요가 매우 세분화되어 있어 다품종 소량생산 방식의 중소기업에 적합한 업종이었으나, 소득수준 향상 및 건설시장 규모 확대 등으로 대량생산 능력을 지닌 대기업의 점유율이 점차 확대되고 있다.

11 통계청의 광업·제조업 조사결과에 따르면 2006년 기준 매출액 1,000억원 이상 업체들은 2016년까지 매출규모가 324% 증가한 데 반해, 매출액 10억 미만 업체들은 같은 기간 매출액 증가율이 41.5%에 그친 것으로 나타났다.[6)]

12 2021년 매출액 기준 전체 가구업체들의 점유율을 살펴보면, 가정용 가구와 주방용 가구 사업을 모두 영위하는 한샘과 현대리바트가 각각 점유율 1위와 2위를 차지하였다.[7)]

---

6) 문미성 외, '경기도 가구산업 경쟁력 강화방안', 경기연구원 2018, 33~34페이지 참조
7) 2021년 기준 피심인 한샘이 매출액 1,773,411백만 원으로 전체 시장의 약 20.2%, 피심인 현대리바트가

3) 특판가구 시장현황

13 특판가구 시장은 B2B 시장으로서, 발주처가 공동주택 현장별로 특판가구에 대한 입찰을 실시하여 업체를 선정하고 선정된 업체가 해당 현장에 가구를 납품하는 방식으로 거래가 진행된다.

14 특판가구 시장은 건설사들을 상대로 입주 예정인 아파트 등에 설치하는 것을 내용으로 하기 때문에 납기에 맞추어 제한된 시간 내에 대규모 시공이 요구된다는 특수성이 있고, 상부 시장인 건설업 시장 경기에 직접적인 영향을 받게 된다.

15 최근 3년간 주요 사업자들의 빌트인 특판가구 부문 매출현황은 다음 <표 2> 기재와 같다.

<표 2> 최근 3년 간 주요 사업자들의 빌트인 특판가구 부문 매출현황

(단위: 백만 원)

순번	회사명	연도별 매출액			평균 매출액
		2020년	2021년	2022년	
1	현대리바트				
2	한샘				
3	에넥스				
4	한샘넥서스				
5	넵스				
6	넥시스				
7	우아미				
8	에몬스				
9	선앤엘				
10	에스에프훼미리				
11	베스띠아				
12	제노라인				
13	리버스				

1,386,038백만 원으로 전체 시장의 약 15.75%를 차지하고 있다.

14	대주				
15	위다스				
16	스페이스맥스				
17	파블로				
18	꿈그린				
19	라비채				
20	케이씨씨글라스				

* 자료출처 : 관련 업체들 제출자료

다. 특판가구 입찰의 특성

1) 특판가구 입찰방식 개관

16 특판가구 입찰의 경우 민간 건설사가 시공과정에서 특판가구를 일괄 또는 주방 및 일반가구로 분리해서 일반경쟁 또는 지명경쟁 방식으로 입찰 공고하고, 이를 통해 낙찰받은 업체가 제작, 납품 및 시공 공정을 일괄 수행하는 거래로 진행된다.

17 일반적으로 민간 건설사들이 내부 기준, 업체 평가결과 등에 따라 협력업체 풀을 정해놓는 경우가 많아 건설사별로 입찰참여업체들이 달라진다. 이에 따라 가구업체들은 대부분 건설사별로 영업 담당자를 지정해놓고 입찰에 참여하게 된다.

18 특판가구 입찰은 입찰 시기가 공동주택 분양 이전인지 이후인지에 따라 사전입찰과 사후입찰로 나뉘어진다. 사전입찰의 경우 낙찰업체가 통상적으로 발주처 요청에 따라 먼저 모델하우스에 특판가구를 공급하고 이후 실제 공동주택에도 특판가구를 공급하는 방식이다.[8] 한편, 사후입찰은 공동주택 분양 이전 모델하우스 시공에 관여하지 않은 업체들도 본 입찰에 참가하여 진행되는 방식이다.

19 특판가구 입찰은 유형별로 연간단가 입찰과 현장별 입찰로 구분되기도 한다.

8) 입찰 시 단가만 정해지고 공사기간이 길기 때문에 원자재 가격 상승 등에 따라 가구업체가 부담하는 위험이 사후 입찰에 비해 더 커진다.

연간단가 입찰은 통상 대형 건설사 위주로 실시하므로 규모가 큰 편이고 일반적으로 낙찰 순위가 높을수록 더 많은 물량을 배분하는 방식으로 이루어진다.[9] 한편, 현장별 입찰은 개별 현장별로 실시되는 입찰이다.

2) 이 사건 HDC현대산업개발[10] 발주 특판가구 구매입찰 개요

20 현대산업개발은 자신에게 등록된 가구 협력사들을 대상으로 지명경쟁입찰을 실시하여 최저가로 투찰한 업체를 낙찰자로 선정하였다. 이때, 입찰은 개별 현장별로 사전 또는 사후입찰 방식으로 진행되었다.

21 본 사건의 위반행위 대상 기간인 2013년 10월부터 2022년 4월 기간 동안 현대산업개발에 등록된 협력사는 주로 ①주방가구 분야에 현대리바트, 한샘, 에넥스, 넵스, 케이씨씨글라스, 꿈그린, ②수납가구 분야에 현대리바트, 케이씨씨글라스, 넥시스, 베스띠아, 위다스, 대주, 스페이스맥스, 라비채, 에몬스 등이었으며 시기에 따라 협력사풀이 변하기도 하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 합의의 배경

(1) 국내 건설시장의 호황에 따른 가구사 간 경쟁의 심화

22 2008년 금융위기 여파로 2010년경까지 위축되어 있던 건설경기가 2011년 이

9) 예컨대, 전체 물량(1년 동안 해당 건설사가 발주하는 물량 또는 입찰 대상 물량인 8,000세대 물량) 중 1순위자에게 70%(5,600세대분), 2순위자에게 30%(2,400세대분)를 배분하는 방식이다.
10) 이하 발주처인 'HDC현대산업개발' 명칭을 기재할 때 'HDC'는 생략하고 '현대산업개발'이라 한다.

후 활성화되면서 아파트 입주 물량이 대폭 증가하였고 기존 대형 가구사 위주로 유지되어 오던 특판 가구 시장에도 많은 중소형 가구사들이 참여하기 시작하였다. 건설사 대부분이 전자입찰 및 최저가 입찰제를 도입하고 있는 상황에서 가구사 간 경쟁의 심화로 지속적인 저가투찰이 이어지게 되자 위기의식을 느낀 가구사들은 출혈경쟁을 피하고 이익을 보전하기 위해 입찰담합에 가담하게 된 것으로 보인다.

<표 3> 전국 공동주택 분양승인 실적 현황

년도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
실적	296,823	255,134	230,625	200,958	284,923	297,964	298,851	344,887
년도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
실적	525,467	469,058	311,913	282,964	314,308	349,029	336,533	289,537

* 출처 : 국토교통부

<표 4> 에넥스 제출자료

금융위기로부터 벗어나기 시작하면서 아파트 입주 물량이 대폭 증가함에 따라 특판가구 거래가 본격적으로 많아지기 시작하였고, 시장에서의 특판가구 수요가 증가함에 따라 에넥스 등 주요 사업자들 이외에도 여러 신규사업자들이 시장에 많이 진입하였습니다. 이에 따라 특판가구 사업자들 간 경쟁이 심화되었는데, 이러한 시장구조의 변화가 이사건 행위의 배경으로 작용한 측면이 있습니다.

* 소갑 제1-1호증

(2) 특판가구 시장에서의 입찰참가자격 유지 필요

23 대부분의 국내 건설사들은 입찰에 참여할 수 있는 가구사들의 범위를 한정하고 있으며, 가구사들의 입찰 참여 실적, 투찰 가격 등을 토대로 입찰참가 자격을 유지하거나 제한하기도 한다.

24 이에 피심인들은 낙찰을 희망하지 않는 입찰 건에 대해서도 입찰 참가 자격을 유지하기 위해 관행처럼 투찰을 해 왔는데, 이 과정에서 견적서 작성에 드는 노력을 줄이고자 특정 가구사가 작성한 견적서를 서로 공유하고 이를 토대로 입찰에 참여하기도 하였다.

<표 5> 에넥스 제출자료

… (생략) … 관련하여 특기할 점은, 만일 에넥스 등 특판가구 사업자가 건설사의 현장 설명회에 초대를 받거나 입찰 참여 업체로 지정되었음에도 불구하고, 납품 여력이나 수익성 등을 이유로 입찰에 참가하지 않거나 과도한 투찰가격으로 입찰에 참가하는 등의 경우 (건설사들은 이를 두고 "불성실하게 입찰에 참가"하였다고 표현하고 있습니다) 건설사로부터 입찰참가자격 제한을 받는 등 불이익이 가해졌으므로, 에넥스 등 특판가구 사업자들로서는 건설사의 입찰 참여 요청 등이 있는 경우 위와 같은 불이익을 피하고 건설사와의 관계를 원만하게 유지하기 위해 형식적으로라도 입찰에 참가할 필요가 있었습니다.(중략)

* 소갑 제1-1호증

나) 합의 개요

25 피심인들은 현대산업개발이 2013년 10월부터 2022년 4월까지 총 104번에 걸쳐 발주한 빌트인 특판가구 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자 또는 투찰가를 합의한 사실이 있다.

26 피심인 소속 각 임직원들은 현대산업개발이 발주하는 개별 입찰 건마다 사전 모임 등을 통해 낙찰예정사 및 들러리사를 결정하였다. 이후 낙찰예정사가 견적을 작성하여 들러리사들에게 이메일 등을 통해 전달하면 들러리사는 수령한 견적가격을 그대로 또는 상향 조정하여 투찰하는 방식으로 공동행위에 가담하였으며, 피심인들은 들러리사가 견적서 금액을 조정하는 행위를 아래 <표 6>과 같이 '흔들다'라는 용어로 주로 사용하였다.

<표 6> 피심인 위다스 소속 박○○ 진술자료 중 발췌

문) 해당 메일 내에 문구'금액은 흔들었으니, 그냥 투찰 하셔도 됩니다.'는 어떤 의미입니까? 답) 견적서를 받아 거기 있는 가격을 일정 비율(1~5%) 올려 투찰해야 하는데, 엑셀 서식을 이용해서 모든 항목가격을 일정 비율로 올리면 너무 티가 나니까, 신발장은 만 원 올리고, 붙박이장은 5천원 올리고, 이런 식으로 항목별로 가격을 상승 조정하는 것을 흔든다고 합니다. 문) '흔들다'는 단어는 가구업체 간에 통상적으로 사용하는 용어입니까? 답) 네, 맞습니다.

* 출처: 소갑 제1-3호증

27 구체적인 합의방식, 가담자 및 실행방식은 시기에 따라 변화하였으며, 최초

담합이 형성된 것은 2013년경으로 현대리바트의 주도 아래 한샘, 에넥스, 넵스, 케이씨씨글라스 및 꿈그린 등 현대산업개발 입찰참여업체로 등록된 가구사들이 모임을 갖고 낙찰 예정 업체를 정하는 등의 합의를 진행하였다.

<표 7> 피심인 현대리바트 소속 남○○ 진술자료 중 발췌

이에 현대리바트의 수익성이 악화되는 것에 대한 우려와 과거 수준의 수주율을 회복하고자 했던 의지를 바탕으로, 2013년 이후부터 본격적으로 현장설명회에 주로 참여하는 가구사 담당자들과의 모임을 통해 각 입찰별 낙찰 예정 업체를 정하는 것에 관한 사전 논의를 시작하게 되었습니다. (중략) 가구사 간 활발한 합의가 이루어진 2017년경까지는 현대리바트, 한샘, 에넥스, 케이씨씨글라스, 꿈그린, 넵스가 주로 주방가구 입찰에 관한 논의를 진행하였으며, 모든 현장에 관한 논의가 합의에까지 이른 것은 아니지만, 약 90% 이상의 현장에서 입찰에 관한 합의가 이루어졌습니다.

* 출처: 소갑 제1-5호증

28 합의의 실행은 주로 낙찰예정사로 선정된 업체가 견적서를 만들어 들러리 업체들에게 전달하고 들러리 업체들은 해당 견적을 바탕으로 투찰하는 형태로 진행되었는데, 때로는 현대리바트가 낙찰예정사를 대신하여 들러리용 견적을 내고 다른 들러리 업체들에게 전달하는 경우도 있었다. 시기에 따라 현대산업개발의 입찰참여업체가 추가되거나 변경되는 경우가 있었으나 위의 합의 과정은 2017년경까지 동일하게 유지되었다.

<표 8> 피심인 한샘 제출자료 중 발췌

2013년부터 2015년까지 진행된 주방가구 입찰 관련 합의에서, 현대리바트는 업체간 낙찰예정자 선정에 관하여 이견 있는 경우 중간에서 이를 조율하는 역할을 담당하였으며, 낙찰예정사로부터 업체별 투찰급액을 받아 세부 견적서를 만들어주기도 하였습니다. 또한, 낙찰예정사가 직접 업체별 견적서를 메일로 보내는 경우도 있었지만, 현대리바트는 업체별 견적서를 일괄 송부하는 역할을 담당하였습니다. 2016년경에는 기존 수납가구 협력사인 넥시스가 주방가구 협력사로 추가되었는데, 당시 현대리바트는 넥시스를 주방가구 입찰 합의 구성원으로 포함시키는 한편 수납가구 입찰 참여사들에게 합의에 동참하라는 취지의 연락을 하여 수납가구 입찰에서도 합의가 이루어지게 되었습니다.

* 출처: 소갑 제1-6호증

29 일부 현장의 경우 낙찰예정자를 정하는 명시적 합의 없이 투찰가격이 기재된

견적서만을 공유하는 경우도 존재했다. 이러한 행위는 주로 입찰참가자격 유지를 희망하는 업체가 낙찰확률이 높거나 평소 친분이 있는 업체들에 대한 의사연락을 통해 투찰가격을 전달받고 투찰하는 방식으로 실행되었다.[11)]

30 모든 건에서 견적을 공유한 업체가 낙찰받은 것은 아니지만 견적서 공유를 통해 견적가를 공유해 준 업체는 낙찰확률을 높이거나 해당 입찰에서의 높은 순위를 안정적으로 확보할 수가 있었고 견적을 공유받은 업체는 입찰참여 자격을 유지하려는 목적을 달성할 수 있었다.

<표 9> 피심인 대주 소속 이○○ 진술자료 중 발췌

문) 견적을 보내주는 업체는 아무런 대가 없이 견적을 제공해주었던 것입니까? 답) 견적을 공유해주는 업체는 본인 후순위에 다른 업체를 깔고 갈 수 있는 것이니까, 그 부분에서 유인이 있는 것입니다. 낙찰을 받지 못하더라도 투찰가격에서 상위권을 지키는 것이 중요합니다. 투찰가격에서 하위권이 되면 입찰참가업체에서 빠질 수도 있으니까요.

* 출처: 소갑 제1-7호증

<표 10> 피심인 위다스 소속 박○○ 진술자료 중 발췌

문) 해당 경우 입찰을 포기하는 대신 에넥스로부터 견적서를 받아 투찰하신 이유는 무엇입니까? 답) 모든 건설사는 입찰 참가업체로서 지명을 받았는데 입찰을 포기하면 향후 상당기간 동안 입찰 참가자격 박탈을 시킵니다. 따라서 입찰을 포기한다는 건 있을 수 없습니다.

* 출처: 소갑 제1-3호증

31 이때 거의 모든 경우에 있어 투찰가격을 전달받은 업체는 견적서를 공유해 준 업체보다 높은 금액으로 투찰하였는데, 이러한 투찰형태는 업계 내에서 관행처럼 인식되고 있었다.

32 따라서 피심인들간 견적서 공유행위는 명시적인 언급이 없더라도 견적서를 받은 업체가 견적서를 제공한 업체보다 높은 가격으로 투찰하기로 하는 합의를 전제

11) 이하 '구체적 행위사실'에서 다룰 거의 모든 현장에서 견적서를 전달받은 업체는 견적서 제공 업체가 제시한 투찰금액 보다 높은 가격으로 투찰하였다.

로 하는 것으로 볼 수 있다.

33 공동행위에 가담한 피심인들의 임직원은 아래 <표 11>과 같다.

<표 11> 피심인별 합의 관여 임직원 현황

연번	피심인명	성명	행위시 직위	재직기간	가담기간
1	현대리바트	남○○	과장	’03.02.05～현재	’13.10.～’16.6.
		배○○	대리	’09.11.04～현재	’13.10.～’22.4.
2	한샘	김○○	과장	’07.03.13～현재	’13.10.～’22.4.
3	에넥스	강○○	과장	’06.06.19～현재	’13.10.～’22.4.
4	넵스	김○○	차장	’04.02.20～’20.09.11	’13.10.～’18.10.
		박○○	대리	’13.08.05～’17.03.20 ’18.09.10～’20.09.29	’15.9.～’16.12. ’18.9.～’18.10.
		김○○	차장	’12.10.19～’18.11.09 ’21.08.17～현재	’21.8.～’22.4.
5	꿈그린	박○○	이사	’05.10.31～현재	’13.10.～’18.10.
6	케이씨씨글라스	김○○	담당	’04.01.01～현재	’14.2.～’17.10. ’18.3.～’21.5.
		김○○	담당	’17.06.01～현재	’17.11.～’17.12.
7	넥시스	정○○	부장	’06.05.21～현재	’15.9.～’22.4.
8	베스띠아	김○○	이사	’07.10.01～현재	’15.9.～’22.4.
9	스페이스맥스	이○○	담당	’04.03.08～’20.11.30	’15.9.～’18.3.
10	라비채	석○○	차장	’14.6월경～현재	’15.8.～’18.3.
11	에몬스	김○○	팀장	’01.10.11～현재	’18.9.～’22.4.
12	대주	이○○	부장	’17.5.～현재	’17.12.～’18.5.
13	한샘넥서스	최○○	부장	’15.09.23～현재	’20.6.～’22.4.
14	위다스	박○○	팀장	’14.01.02.～’21.12.31	’17.11.～’17.12.

다) 이 사건 합의 내용 및 실행 결과

34 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 입찰가격 등을 합의한 내용 및 그 실행 결과는 다음 <표 12> 기재와 같다. 각각의 합의사실은 피심인들이 이메일 등을 통해 주고받은 견적서, 카카오톡 대화내용, 피심인들의 내부 자료 및 각 피심인 소속 임직원들의 진술 등을 통해 입증된다.

35 다음 <표 12>의 현대산업개발이 발주한 총 104건의 입찰은 합의유형에 따라 ‘낙찰자 합의’와 ‘투찰가격 합의’[12]로 나뉘는데, ‘낙찰자 합의’는 합의 참여사들이 낙찰

예정자까지 정하여 합의를 한 것이고, '투찰가격 합의'는 낙찰예정자를 정하는 명시적 합의 없이 투찰가격이 기재된 견적서만을 공유한 합의이며, 주로 입찰참가자격 유지를 위한 목적으로 실시되었다. '투찰가격 합의'를 한 경우 대부분 합의에 참여하지 않은 제3자가 낙찰을 받았으나, 투찰가격을 합의한 합의참여사 중 낙찰자가 나오는 경우도 있었다.[13]

<표 12> HDC현대산업개발 발주 건 입찰 목록

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
1	위례2차 (주방)	2013.10.09. (2013.10.10.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	한샘	한샘	1,717,595,100	낙찰자 합의
2	아현1-3 (주방)	2014.01.22. (2014.01.23.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	에넥스	에넥스	1,035,924,900	낙찰자 합의
3	안동 경북도청 (주방)	2014.02.11. (2014.02.12.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	꿈그린	꿈그린	1,466,220,000	낙찰자 합의
4	가재울 4구역 1공구 (주방)	2014.06.09. (2014.06.09.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	356,000,000	낙찰자 합의
5	가재울 4구역 2공구 (주방)	2014.06.09. (2014.06.09.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	1,385,000,000	낙찰자 합의
6	가재울 4구역 3공구 (주방)	2014.06.09. (2014.06.09.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	한샘	한샘	2,165,000,000	낙찰자 합의

12) 이하에서 '입찰가격 합의'라는 용어도 혼용한다.
13) 연번 23, 63, 69, 75, 84, 93, 101, 102번 입찰이 이에 해당한다.

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
7	수원 아이파크 시티4차 1공구 (주방)	2014.07.14. (2014.07.14.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	에넥스	에넥스	2,241,600,680	낙찰자 합의
8	수원 아이파크 시티4차2 공구 (주방)	2014.07.14. (2014.07.14.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	케이씨씨 글라스	케이씨씨 글라스	2,450,666,500	낙찰자 합의
9	거제 양정 1공구 (주방)	2014.08.08. (2014.08.11.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	1,588,832,000	낙찰자 합의
10	거제 양정 2공구 (주방)	2014.08.08. (2014.08.11.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	꿈그린	꿈그린	1,383,929,000	낙찰자 합의
11	천안 백석 3차 (주방)	2015.01월 (2015.1월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	한샘	한샘	2,796,210,700	낙찰자 합의
12	광주 태전 (주방)	2015.01.22. (2015.1월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	에넥스	에넥스	1,903,034,880	낙찰자 합의
13	군산 미장 2차 (주방)	2015.3월. (2015.03.05.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	넵스	넵스	1,850,660,339	낙찰자 합의
14	수원 권선 주상 복합 (주방)	2015.03.19. (2015.03.19.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	한샘	한샘	1,575,000,000	낙찰자 합의
15	거제 문동 1공구 (주방)	2015.3월 (2015.03.24.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 꿈그린 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	2,037,690,900	낙찰자 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
16	마곡 오피스텔 (주방)	2015.05.15. (2015.05.15.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	520,051,100	낙찰자 합의
17	포천 (주방)	2015.05.26. (2015.05.26.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	넵스	넵스	1,465,616,208	낙찰자 합의
18	광교 아이파크 1공구 (주방)	2015.5월 (2015.5월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	케이씨씨 글라스	케이씨씨 글라스	1,845,949,100	낙찰자 합의
19	광교 수원 아이파크 2공구 (주방)	2015.5월 (2015.5월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	2,441,359,800	낙찰자 합의
20	구리 갈매 1공구 (주방)	2015.07.21. (2015.07.21.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	케이씨씨 글라스	케이씨씨 글라스	1,819,316,000	낙찰자 합의
21	구리 갈매 2공구 (주방)	2015.07.21. (2015.07.21.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	에넥스	에넥스	1,992,914,300	낙찰자 합의
22	한남동 주상 복합 (주방)	2015.08.12. (2015.08.12.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 라비채	현대 리바트	현대 리바트	610,463,400	낙찰자 합의
23	한남동 주상 복합 (일반)	2015.08.12. (2015.08.12.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 케이씨씨글라스	-	현대 리바트	782,391,900	투찰가격 합의
24	남양주 진건 (주방)	2015.08.21. (2015.08.21.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	한샘	한샘	1,460,000,000	낙찰자 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
25	속초 청호 (주방)	2015.09.02. (2015.09.02.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	1,649,070,200	낙찰자 합의
26	속초 청호 (일반)	2015.09.02. (2015.09.02.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 라비채 스페이스맥스	-	위다스	2,250,000,000	투찰가격 합의
27	상아 3차 (주방)	2015.09.03. (2015.09.03.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 라비채	현대 리바트	현대 리바트	1,366,017,900	낙찰자 합의
28	상아 3차 (일반)	2015.09.03. (2015.09.03.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 케이씨씨글라스 넥시스 베스띠아 스페이스맥스	현대 리바트	현대 리바트	1,476,520,700	낙찰자 합의
29	수원 영통 오피스텔 (주방)	2015.09.17. (2015.09.17.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	920,027,900	낙찰자 합의
30	수원 영통 오피스텔 (일반)	2015.09.17. (2015.09.17.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 스페이스맥스	-	위다스	1,520,000,000	투찰가격 합의
31	김포 사우 1공구 (주방)	2015.09.09. (2015.09.10.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 케이씨씨글라스 꿈그린	넵스	넵스	1,913,340,600	낙찰자 합의
32	김포 사우 2공구 (주방)	2015.09.09. (2015.09.10.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 케이씨씨글라스 꿈그린	꿈그린	꿈그린	1,823,085,600	낙찰자 합의
33	김포 한강 1공구 (주방)	2015.09.09. (2015.09.10.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	케이씨씨 글라스	케이씨씨 글라스	1,807,803,000	낙찰자 합의
34	김포 한강 2공구 (주방)	2015.09.09. (2015.09.10.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	케이씨씨 글라스	케이씨씨 글라스	1,812,657,400	낙찰자 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
35	남가좌 (주방)	2015.10.07. (2015.10.07.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	에넥스	에넥스	3,031,307,720	낙찰자 합의
36	일산 3구역 1공구 (주방)	2015.10.23. (2015.10.23.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	2,343,597,500	낙찰자 합의
37	일산 3구역 2공구 (주방)	2015.10.23. (2015.10.23.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	2,575,644,600	낙찰자 합의
38	일산 3구역 1공구 (일반)	2015.10.23. (2015.10.23.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 라비채 스페이스맥스	-	베스띠아	2,331,410,000	투찰가격 합의
39	일산 3구역 2공구 (일반)	2015.10.23. (2015.10.23.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 라비채 스페이스맥스	-	대주	2,842,273,000	투찰가격 합의
40	세종 메이저시 티 (주방)	2015.11.30. (2015.11.30.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스	에넥스	에넥스	3,203,844,580	낙찰자 합의
41	평택 용죽 (주방)	2015.12월 (2015.12.11.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스	한샘	한샘	1,672,000,000	낙찰자 합의
42	풍납 우성 (주방)	2016.4월. (2016.04.01.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 넥시스	현대 리바트	현대 리바트	1,997,505,500	낙찰자 합의
43	풍납 우성 (일반)	2016.4월. (2016.04.01.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 넥시스 베스띠아	한샘	한샘	1,900,000,000	낙찰자 합의
44	동해 이도동 (주방)	2016.12.23. (2016.12.23.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 넥시스	넵스	넵스	1,281,072,585	낙찰자 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
45	송파 헬리오시 티 (주방)	2017.07.17. (2017.07.25.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스	현대 리바트	현대 리바트	6,662,000,000	낙찰자 합의
46	송파 헬리오시 티 1공구 (일반)	2017.07.17. (2017.07.25.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	-	대주	2,062,072,000	투찰가격 합의
47	송파 헬리오시 티 2공구 (일반)	2017.07.17. (2017.07.25.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	-	넥시스	2,846,093,900	투찰가격 합의
48	전주 바구멀 (주방)	2017.10.26. (2017.10.26.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스	한샘	한샘	3,480,000,000	낙찰자 합의
49	정선 경기장 연회장가 구	2017.11.02. (2017.11.03.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 에넥스 케이씨씨글라스 베스띠아	-	현대 아이 파크몰	63,460,000	투찰가격 합의
50	정선 리조트 BOH 가구	2017.11.2. (2017.11월)	사전모임 또는 이메일	케이씨씨글라스 베스띠아	-	현대 아이 파크몰	104,420,020	투찰가격 합의
51	신길 뉴타운 (주방)	2017.11.21. (2017.11.21.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 넥시스	현대 리바트	현대 리바트	1,627,219,500	낙찰자 합의
52	신길 뉴타운 (일반)	2017.11.21. (2017.11.21.)	사전모임 또는 이메일	케이씨씨글라스 위다스	-	스페이스 맥스	998,103,000	투찰가격 합의
53	송도 재미 교포타운 (주방)	2017.12.13. (2017.12.13.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 넥시스	넵스	넵스	2,839,757,700	낙찰자 합의
54	송도 재미 교포타운 (일반)	2017.12.13. (2017.12.13.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 에넥스 넥시스 스페이스맥스 라비채 대주	현대 리바트	현대 리바트	2,460,188,000	낙찰자 합의
				케이씨씨글라스 베스띠아	-	현대 리바트	2,460,188,000	투찰가격 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
55	동탄 호수공원 아이파크 (주방)	2017.12.04. (2017.12.05.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 넥시스	넥시스	넥시스	1,746,798,000	낙찰자 합의
56	동탄 호수공원 아이파크(일반)	2017.12.04. (2017.12.05.)	사전모임 또는 이메일	케이씨씨글라스 위다스	-	에넥스	1,157,000,000	투찰가격 합의
57	영통 아이파크 캐슬 1,2단지 (주방)	2018.02.21. (2018.02.22.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스	에넥스	에넥스	4,274,410,900	낙찰자 합의
58	영통 아이파크 캐슬 2단지 (일반)	2018.02.23. (2018.3월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	-	위다스	1,450,000,000	투찰가격 합의
59	영통 아이파크 캐슬 1단지 (일반)	2018.03.06. (2018.03.06.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	-	대주	2,359,986,000	투찰가격 합의
				에넥스 케이씨씨글라스	-	대주	2,359,986,000	투찰가격 합의
60	평촌 더샵 아이파크 (주방)	2018.03.19. (2018.03.19.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 넥시스	현대 리바트	현대 리바트	1,278,001,200	낙찰자 합의
61	평촌 더샵 아이파크(일반)	2018.03.19. (2018.03.19.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넥시스	현대 리바트	현대 리바트	1,168,004,000	낙찰자 합의
62	청주 가경 1차 (주방)	2018.03.29. (2018.3월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 넥시스 베스띠아	한샘	한샘	2,587,000,000	낙찰자 합의
63	청주 가경 1차 (일반)	2018.03.29. (2018.3월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 케이씨씨글라스 베스띠아 스페이스맥스 라비채	-	에넥스	2,155,000,000	투찰가격 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
64	신촌숲 (주방)	2018.05.14. (2018.05.14.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	현대 리바트	현대 리바트	3,018,988,200	낙찰자 합의
65	신촌숲 (일반)	2018.05.14. (2018.05.14.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 대주	대주	대주	2,890,000,000	낙찰자 합의
66	동탄2 아이파크1, 2단지 (주방)	2018.05.25. (2018.05.29.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 넥시스 베스띠아	에넥스	에넥스	3,070,149,800	낙찰자 합의
67	동탄2 아이파크1, 2단지 (일반)	2018.05.25. (2018.05.29.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 에넥스 케이씨씨글라스	-	스페이스 맥스	3,862,382,000	투찰가격 합의
68	화성병점 모델 하우스 (주방)	2018.07.13. (2018.7월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 케이씨씨글라스	-	넵스	23,840,000	투찰가격 합의
69	화성병점 모델 하우스 (일반)	2018.07.13. (2018.7월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 케이씨씨글라스 라비채	-	현대 리바트	25,020,800	투찰가격 합의
70	백련산 SK view 아이파크 (주방)	2018.08.09. (2018.8월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 케이씨씨글라스	-	넥시스	974,170,000	투찰가격 합의
71	백련산 SK view 아이파크 (일반)	2018.08.09. (2018.8월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 케이씨씨글라스	-	에몬스	766,000,000	투찰가격 합의
72	일산 2차 (주방)	2018.09.18. (2018.09.19.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 베스띠아	베스띠아	베스띠아	670,013,000	낙찰자 합의
				현대리바트 케이씨씨글라스	-	베스띠아	670,013,000	투찰가격 합의
73	일산 2차 (일반)	2018.09.18. (2018.09.19.)	사전모임 또는 이메일	한샘 에넥스 베스띠아 에몬스	-	스페이스 맥스	521,596,000	투찰가격 합의
				현대리바트 케이씨씨글라스	-	스페이스 맥스	521,596,000	투찰가격 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
74	수지 광교산 (주방)	2018.09.28. (2018.10.01.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 케이씨씨글라스 넥시스 베스띠아	에넥스	에넥스	1,377,465,800	낙찰자 합의
75	수지 광교산 (일반)	2018.09.28. (2018.10.01.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 에넥스 케이씨씨글라스 넥시스	-	에넥스	1,092,041,000	투찰가격 합의
76	고덕 센트럴 (주방)	2018.10.04. (2018.10.11.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 넥시스 베스띠아	현대 리바트	현대 리바트	4,825,311,600	낙찰자 합의
				에넥스 케이씨씨글라스	-	현대 리바트	4,825,311,600	투찰가격 합의
77	고덕 센트럴 (일반)	2018.10.04. (2018.10.11.)	사전모임 또는 이메일	에넥스 케이씨씨글라스	-	스페이스 맥스	3,488,345,000	투찰가격 합의
78	청주 가경 2차 (통합)	2018.10.17. (2018.10.18.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 케이씨씨글라스 넥시스 베스띠아	한샘	한샘	4,120,000,000	낙찰자 합의
79	대구복현 모델 하우스 (주방)	2018.10.01. (2018.10월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 케이씨씨글라스 넥시스	에넥스	에넥스	20,000,000	낙찰자 합의
80	대구복현 모델 하우스 (일반)	2018.10.01. (2018.10월)	사전모임 또는 이메일	에넥스 케이씨씨글라스 넥시스	-	스페이스 맥스	22,720,000	투찰가격 합의
				현대리바트 한샘	-	스페이스 맥스	22,720,000	투찰가격 합의
81	대전 도안2 모델 하우스 (주방)	2018.10.18. (2018.10월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	19,111,000	낙찰자 합의
82	대전 도안2 모델 하우스 (일반)	2018.10.18. (2018.10월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 케이씨씨글라스	현대 리바트	현대 리바트	20,447,000	낙찰자 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
83	인덕 아이파크 (주방)	2018.10.25. (2018.10.25.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 꿈그린 넥시스	넵스	넵스	1,689,440,000	낙찰자 합의
				현대리바트 케이씨씨글라스	-	넵스	1,689,440,000	투찰가격 합의
84	인덕 아이파크 (일반)	2018.10.25. (2018.10.25.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 케이씨씨글라스	-	현대 리바트	1,463,859,500	투찰가격 합의
85	강릉 송정 (통합)	2018.11.01. (2018.11월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 케이씨씨글라스 넥시스 베스띠아	한샘	한샘	2,769,000,000	낙찰자 합의
86	사가정 센트럴 (주방)	2018.02.27 (2019.01.29.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	한샘	한샘	4,020,000,000	낙찰자 합의
87	당산 센트럴 (통합)	2019.03.21. (2019.03.25.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	현대 리바트	현대 리바트	4,700,920,200	낙찰자 합의
88	신정 뉴타운 (주방)	2019.03.20. (2019.3월)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스	에넥스	에넥스	3,638,375,400	낙찰자 합의
89	부산 서면 (일반)	2019.05.02. (2019.05.03.)	사전모임 또는 이메일	한샘 에넥스	-	스페이스 맥스	4,991,001,000	투찰가격 합의
90	꿈의숲 (일반)	2019.11.27. (2019.12.06.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	한샘	한샘	3,830,000,000	낙찰자 합의
91	대전 아이파크 시티 1,2단지 (주방)	2020.06.22., 2020.06.25. (2020.06.26.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 한샘넥서스	한샘	한샘	7,150,000,000	낙찰자 합의
92	대전 아이파크 시티 2단지 (일반)	2020.06.22., 2020.06.25. (2020.06.26.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	-	에몬스	2,793,560,000	투찰가격 합의
93	대전 아이파크 시티 1단지 (일반)	2020.06.22., 2020.06.25. (2020.07.03.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	-	현대 리바트	2,110,000,000	투찰가격 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
94	청주가경 4차 (통합)	2020.10.29. (2020.10.29.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	-	에넥스	741,704,000	투찰가격 합의
95	속초2차 (통합)	2020.11.24. (2020.11.25.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	-	에넥스	2,055,136,000	투찰가격 합의
96	역삼 센트럴 (통합)	2021.01.15. (2021.01.15.)	사전모임 또는 이메일	한샘 에넥스 베스띠아	-	현대 리바트	2,244,333,850	투찰가격 합의
97	우장산숲 (통합)	2021.05.27. (2021.05.28.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 케이씨씨글라스 넥시스 베스띠아	에넥스	에넥스	1,317,591,270	낙찰자 합의
98	광주 계림 (통합)	2021.02.04. (2021.03.22.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘	현대 리바트	현대 리바트	4,606,315,000	낙찰자 합의
99	광주 화정 (통합)	2021.06.18. (2021.06.21.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 케이씨씨글라스 한샘넥서스	한샘	한샘	4,070,245,000	낙찰자 합의
100	아현 2구역 (통합)	2021.08.24. (2021.08.25.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 넥시스	넥시스	넥시스	2,456,050,800	낙찰자 합의
101	속초 영랑호 (통합)	2021.11.22. (2021.11.22.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 넵스	-	현대 리바트	1,027,107,000	투찰가격 합의
102	수원 팔달 (주방)	2022.03.07. (2022.03.10.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 넵스	-	현대 리바트	2,371,800,000	투찰가격 합의
103	수원 팔달 (일반)	2022.03.07. (2022.03.10.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 넵스	-	베스띠아	3,359,996,000	투찰가격 합의

연번	입찰명 (품목)	합의일 (입찰일)	장소 또는 방법	합의 참여사	낙찰 예정사	낙찰사	계약금액	합의유형
104	구미 원평 (통합)	2022.03.17., 2022.04.11. (2022.04.12.)	사전모임 또는 이메일	현대리바트 한샘 에넥스 넵스 에몬스 한샘넥서스스 넥시스 베스띠아	현대 리바트	현대 리바트	4,723,917,100	낙찰자 합의

* 출처: 소갑 제4호증

2) 근거

36 이와 같은 사실은 피심인들이 모두 인정하고 있으며, 이 사건 합의배경에 관한 증거자료(소갑 제1-1호증 내지 제1-9호증), 이 사건 입찰 현황 관련 자료(소갑 제2호증), 피심인들의 담합 인정여부 답변서(소갑 제3-1호증 내지 제3-14호증), 관련 임직원의 위원회, 검찰 진술조서(소갑 제3-15호증 내지 제3-34호증), 검찰 및 피심인들의 범죄일람표 대사(소갑 제3-35호증 내지 제3-41호증), 피심인 및 피심인 임직원 고발 통지서(소갑 제3-42호증), 입찰별 증거자료(소갑 제4-1호증 내지 제4-81호증), 피심인 일반현황(소갑 제5-1호증 내지 제5-14호증) 및 이 사건 심의과정에서의 피심인들의 발표자료 및 진술내용 등을 통하여 확인된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

37 <별지 1> 기재와 같다.

2) 법리

38 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. 또한, 위법성 조각사유로

서 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

39 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[14)]

40 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이의 의사의 합치를 말하며, 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

(2) 법 제40조 제1항 제8호에 해당하는 행위

41 법 제40조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰 또는 경매에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 입찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 행위를 말한다.

나) 경쟁제한성

42 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정

14) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

43 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품 선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[15]

44 한편, 입찰담합은 입찰 과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위에 해당한다.[16]

45 또한, 입찰담합에 관한 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호는 입찰 자체의 경쟁뿐만 아니라 입찰에 이르는 과정에서의 경쟁도 함께 보호하려는 데 취지가 있다. 따라서 사업자들 사이의 합의에 의하여 낙찰예정자를 사전에 결정한 결과 낙찰예정자가 아닌 사업자들이 입찰참가 자체를 포기하게 되었다면, 경쟁이 기능할 가능성을 사전에 전면적으로 없앤 것이 되어 입찰과정에서의 경쟁의 주요한 부분이 제한된 것으로 보아야 하므로 특별한 사정이 없는 한 부당하다.[17]

다) 하나의 공동행위

46 사업자들이 경쟁을 제한할 목적으로 공동으로 향후 계속적으로 가격의 결정, 유지 또는 변경행위 등을 하기로 하면서, 그 결정 주체, 결정방법 등에 관한 일정한 기준을 정하고 향후 이를 실행하기 위하여 계속적인 회합을 가지기로 하는 등의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이에 따라 위 합의를 실행하는 과정에서 수회에 걸쳐 회합을 가지고 구체적인 가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 경우, 그 회합 또는 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있더라도 그와 같은 일련의 합

15) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조
16) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조
17) 대법원 2015. 7. 9. 선고 2013두26804 판결 참조

의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[18]

47 또한, 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[19]

48 한편, 공동행위 기간 중 일부 정상적으로 경쟁이 이루어진 입찰이 있었던 경우에도 공동행위의 대상이 된 입찰들이 동일한 목적을 위해 단일한 의사에 기하여 단절 없이 계속 실행되었는지를 기준으로 판단해야 하며, 일부 경쟁이 있던 사실만으로 공동행위가 단절되는 것은 아니다.[20]

라) 공동행위의 시기와 종기

49 부당한 공동행위는 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[21]

50 '부당한 공동행위가 종료한 날'이라 함은 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 대한 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 당해 합의에서 정한 조건이 충족되거나 기한이 종료된 경우, 당해 합의 참여사업자가 탈퇴하거나 당사자 사이에 합의를 파기하기로 한 경우 및 사업자

18) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
19) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
20) 서울고등법원 2019. 9. 26. 선고 2019누34410 판결 참조
21) 「공동행위 심사기준」(공정위 예규 제235호, 2015. 10. 23. 개정) Ⅲ. 2. 가.

들이 합의에 의하여 인상한 가격을 다시 원래대로 환원하는 등 위 합의에 명백히 반하는 행위를 함으로써 더 이상 위 합의가 유지되고 있다고 인정하기 어려운 사정이 있는 경우 등을 의미한다.[22]

51 '법의 규정에 위반하는 행위가 종료한 날'을 판단함에 있어서도 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고, 가격결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 그쳤던 날이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[23]

52 한편, 법원은 입찰담합의 종료일과 관련하여 공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하며, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되므로 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위, 태양 및 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 판시하였다.[24]

53 또한 법원은 예상물량만 규정된 납품단가 입찰담합 건에서, 부당한 공동행위 종료일은 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하므로 자진신고 이전에 입찰참가(투찰)가 있는 경우 자진신고와 무관하게 입찰참가로 이미 부당한 공동행위가 종료된 것이라고 판시하였다.[25]

다. 위법성 판단

---

22) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조
23) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
24) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2015두37396 판결 참조
25) 서울고등법원 2021. 7. 22. 선고 2019누60990판결 참조. 해당 건의 원고는 공동행위는 원고가 자진신고를 한 2018. 8. 8. 종료되었으므로 해당 일자에 위반행위도 종료된 것이고 관련매출액도 2018. 8. 8.까지를 기준으로 산정된다고 주장하였다. 이에 대해 법원은, 이 건 공동행위는 원고의 자진신고가 있기 전인 2015. 6. 19. 원고 등의 입찰참가로 이미 종료되었고 그 이후 낙찰자가 발주자와 계약을 체결하고 이행하는 과정에서 매출액이 발생하게 된 사정을 감안할 때 피고(공정위)가 원고의 자진신고일 이후 피고의 심의일인 2019. 7. 24.까지 발생한 낙찰자 한진의 매출액을 원고의 관련매출액에 포함한 것이 위법하다고 할 수 없다고 판시하였다.

1) 합의의 존재 여부

54 위 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 합의와 관련된 증거자료와 피심인들 임직원의 진술 내용을 종합적으로 고려할 때, 피심인들은 현대산업개발이 발주한 빌트인 특판가구 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자 또는 투찰가격 등을 합의하여 결정하였는바, 이러한 행위는 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호의 합의로 인정된다.

55 또한, 이 사건에서 피심인들은 낙찰예정자를 정함이 없이 투찰금액이 기재된 견적서만을 공유하기도 하였는데 이 또한 법 제40조 제1항 제8호에서 규정하고 있는 '입찰가격을 결정'하는 합의에 해당한다. 앞서 행위사실에서 살펴보았듯이 피심인들은 해당 투찰가격이 기재된 견적서를 전달받아 해당 견적서에 기재된 금액대로 또는 그보다 높게 투찰하였으며, 이러한 투찰방식에 대해 피심인들 간에 공통된 인식과 묵시적 합의가 존재하였기 때문이다.

2) 경쟁제한성 여부

가) 관련시장 획정

56 공동행위의 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 당해 행위에 직·간접적으로 영향을 받는 관련시장을 획정할 필요가 있다. 관련시장의 범위는 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성과 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련된 경영의사결정 형태 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[26)]

57 다만 부당한 공동행위의 다양성과 규제의 효율성·합리성을 고려할 때, 반드시 실증적인 경제분석을 요하는 것은 아니고 공동행위의 유형, 구체적 내용 및 그에 따라 추론 가능한 경제적 효과, 대상 상품 및 용역의 일반적인 거래현실 등에 근거하

26) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012두11829 판결 참조

여 판단할 수 있다.[27]

58 한편, 입찰시장은 입찰별로 특정 상품 또는 용역에 대한 물량이 정해져 있고 해당 상품 또는 용역은 낙찰자로 결정된 특정 사업자만이 공급을 담당한다는 점에서 당해 입찰이 아닌 다른 입찰이나 다른 시장에서 공급되는 상품 간에는 대체가능성이 전혀 없다. 결국 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 입찰에서의 관련시장은 각 개별 입찰 건을 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다.[28]

59 따라서 이 사건 관련시장은 현대산업개발이 발주한 104건 각각의 빌트인 특판가구 구매입찰시장이다.

나) 경쟁제한성 인정 여부

60 피심인들의 위 2. 가. 의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 관련시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

61 첫째, 피심인들은 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 입찰가격 및 들러리 사업자를 합의하고 이를 실행하였는바, 이러한 공동행위는 그 성격상 효율성 증대효과는 기대하기 어려운 반면, 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위에 해당한다.

62 둘째, 이 사건 담합은 해당 입찰시장에서 상호 경쟁관계 및 대체가능성이 있는 피심인들이 사전에 낙찰예정자 및 들러리 사업자를 합의하였는데, 이와 같은 피심인들의 합의가 없었다면 피심인들이 자신의 영업능력, 경영상태 및 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰가격을 결정함으로써 실질적인 가격경쟁이 이루어졌을 것으로 판단된다.

---

27) 대법원 2014.11.27. 선고 2013두24471 판결 참조
28) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

63 셋째, 이 사건 공동행위를 구성하는 각각의 입찰담합 대부분에 있어 입찰 참가 업체 중 상당수가 낙찰예정자 등을 결정하는 합의에 참여하였으며, 거의 모든 입찰에서 사전에 결정된 낙찰예정자가 수주하였다. 피심인들의 이와 같은 행위는 결국 각 입찰에서의 낙찰률을 높이는 결과를 가져오게 되었으므로 직접적으로는 발주처의 비용부담으로 이어지고 나아가 분양가 상승 등 최종 소비자의 이익을 침해하는 결과를 초래하므로 경쟁제한효과가 작지 않다.

64 넷째, 낙찰예정자를 정함이 없이 입찰가격을 공유한 입찰가격 합의에 대해서도 동 행위가 견적서를 제공해준 업체의 낙찰확률을 높이고 견적서를 제공받은 업체의 입찰참가자격 유지에 일조한 반면 정당한 경쟁을 펼쳐온 업체의 낙찰확률을 낮추는 등 경쟁제한 효과를 초래하였음이 인정된다.

3) 공정거래위원회의 인가 여부

65 피심인들은 위 2. 가. 의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

4) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

66 다음과 같은 점을 감안할 때 이 사건 피심인들의 각 합의는 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다고 판단되므로 하나의 공동행위로 봄이 타당하다.

67 첫째, 이 사건 공동행위는 모두 가격경쟁을 자제하고, 입찰 참여 실적에 따라 입찰참가자격이 유지되는 특판가구 입찰에서 입찰참가자격을 유지하기 위한 동일한 목적에서 이루어졌다.

68 각 합의에서 낙찰예정자 또는 입찰가격 합의에서의 견적서 공유 업체는 가격경쟁을 자제하려는 목적 내지 자신의 낙찰확률을 높이려는 목적을, 들러리사 또는

입찰가격 합의에서 견적서를 공유받는 업체는 들러리 참여를 통해 향후 자신의 낙찰 순번을 노리거나 입찰참가자격을 유지하고자 하는 목적을 달성할 수 있었다.

69 둘째, 이 사건 공동행위는 입찰의 유형(주방가구, 일반가구 입찰 등)과 무관하게 현대산업개발 발주 빌트인 특판가구 구매입찰에서 낙찰예정자 또는 입찰가격이라는 동일한 대상에 대해 합의가 이루어졌다.

70 셋째, 피심인들 간에 낙찰예정자, 입찰가격 등을 공동으로 결정하고자 하는 단일한 의사에 기하여 장기간에 걸쳐 이 건 공동행위가 이루어졌으며, 합의가 이루어진 기간 동안 피심인들이 합의에서 탈퇴할 의사표시를 한 바 없으므로, 이 사건 공동행위가 단절 없이 계속 실행되어 온 것으로 판단된다.

71 넷째, 이 사건 합의에 참여한 사업자는 피심인들 14개사로 합의의 구성원에도 동일성이 인정된다.

72 다섯째, 이 사건 합의는 피심인별 현대산업개발 발주 특판가구 입찰 담당 직원들이 유선이나 회합을 통해 낙찰예정자나 견적 제공업체를 결정하고, 입찰일 이전에 메일 또는 카카오톡 등으로 견적서를 공유하고, 견적서를 수령한 업체는 해당 견적보다 높은 가격에 투찰하는 등 동일한 방식에 의해 이루어졌다.

5) 공동행위의 시기 및 종기

73 이 사건 공동행위는 전체적으로 하나의 공동행위에 해당하나, 피심인별로 합의일 또는 합의실행일이 상이하다. 각 피심인들의 공동행위 시기는 피심인들 간 최초의 합의일이 되나, 합의일이 명확치 아니하므로 각 피심인별로 최초 실행일(입찰일)을 공동행위의 시기로 본다.

74 한편, 앞서 살펴본 바와 같이, 부당한 공동행위가 종료되었다고 하기 위해서는 합의에 참가한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각 사업자가 각자의 독자

적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하거나 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격경쟁을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 하는데, 이 사건 피심인들에게 있어서는 이러한 사정을 찾아볼 수 없으며 중간에 단절 없이 이 사건 공동행위를 지속하였다.

75 또한 이 사건 공동행위는 각 입찰에서 사전에 낙찰예정자 또는 투찰가격 등을 정하는 것을 내용으로 할 뿐, 이를 넘어 추가적으로 경쟁을 제한할 우려가 있는 다른 행위를 예정하고 있지 않다. 따라서 이 건 공동행위의 종기는 담합과 관련된 각 피심인별 마지막 입찰참가일이라고 봄이 타당하다.[29)]

76 이에 따른 피심인별 공동행위의 시기 및 종기는 아래 <표 13> 기재와 같다.

<표 13> 피심인별 공동행위 시기와 종기

연번	피심인	시기	종기
1	현대리바트	2013.10.10.	2022.04.12.
2	한샘	2013.10.10.	2022.04.12.
3	에넥스	2013.10.10.	2022.04.12.
4	넵스	2013.10.10.	2022.04.12.
5	케이씨씨글라스	2013.10.10.	2021.06.21.
6	꿈그린	2013.10.10.	2018.10.25.
7	라비채	2015.08.12.	2018.07.13.
8	넥시스	2015.09.03.	2022.04.12.
9	베스띠아	2015.09.03.	2022.04.12.
10	스페이스맥스	2015.09.03.	2018.03.29.
11	대주	2017.12.13.	2018.05.14.
12	에몬스	2018.09.18.	2022.04.12.
13	한샘넥서스	2020.06.26.	2022.04.12.
14	위다스	2017.11.21.	2017.12.05.

29) 서울고등법원 2021. 7. 22. 선고 2019누60990판결 참조

6) 소결

77 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하므로 위법하다.

라. 피심인 주장에 대한 판단

1) 입찰가격 합의의 경우 위법성이 인정되지 않는다는 주장 관련

78 피심인 에넥스 등은 이 사건 입찰가격 합의가 낙찰받을 의사 없이 단지 입찰 참가자격 유지를 위해 이루어진 점, 형식적 입찰 참여를 위해 편의상 견적을 주고받은 것에 불과하여 입찰가격 합의로 볼 수 없는 점 등에서 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 합의에 해당하지 않으며, 견적을 제공받은 사업자는 이미 낙찰받을 의사가 없었던 점, 여러 업체들 중 2~3개 업체 간 이루어진 점, 낙찰을 받기 위한 가격과 매우 동떨어진 가격에서 투찰하였던 점 등에서 경쟁제한성이 없으므로 위법하지 않다고 주장한다.

79 살피건대, 피심인 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

80 첫째, 이 사건 입찰가격 합의는 견적서를 제공하는 사업자는 견적서 기재 가격대로, 견적서를 제공받은 사업자는 해당 가격보다 높은 가격으로 투찰하겠다는 묵시적 합의를 근거로 하여 입찰가격 담합이 이루어진 것으로 인정된다.

81 위 2. 가. 1) 에서 살펴본 것과 같이 이 사건 입찰가격 합의에 견적서 제공 사업자와 견적서를 제공받은 사업자 간 이와 같은 묵시적 합의가 있었음을 확인할 수 있는데, 이처럼 명시적으로 낙찰자나 낙찰가격을 정하지 않았다 하더라도 입찰가격을 공동으로 결정하는 행위는 그 자체로 법 제40조 제1항 제8호 또는 법 제19조 제1항 제8호에 위반된다.

82 더욱이, 견적서 제공 사업자는 해당 입찰 건에서 본인의 후순위에 다른 입찰 참가자를 확보함으로써 본인의 낙찰확률을 증가시키는 효과를 얻을 수 있었으므로 이 사건 입찰가격 합의가 낙찰 받을 의사 없이 이루어져 공동행위의 합의에 해당하지 않는다는 피심인 주장은 타당하지 않다.[30]

83 둘째, 이 사건 입찰가격 합의로 인해 경쟁압력이 감소하여 입찰 과정에서의 경쟁이 제한되었으며, 신규 사업자들의 입찰시장 참여 기회가 봉쇄되어 신규 경쟁자의 진입이 차단된 점에서 해당 행위의 경쟁제한성을 인정할 수 있다.

84 입찰가격 합의가 없었더라면, 낙찰 의사가 있는 견적 제공 사업자의 경우 들러리 사업자(견적을 제공받은 사업자)의 수주 의사를 알 수 없었을 것이므로 경쟁압력에 의해 실제 입찰가격보다 더 낮은 가격을 제안할 수 있었던 점, 합의 가담 사업자의 의도, 낙찰 가능성과 무관하게 해당 행위로 인해 입찰에 이르는 과정에서의 경쟁이 제한된 점[31]에서 해당 행위는 경쟁제한성이 있다고 판단된다.

85 더욱이, 견적서를 스스로 작성하여 입찰에 참가할 의사가 없는 사업자들이 해당 행위를 통해 입찰에 참여하여 입찰참가자격을 유지할 수 있었는데, 이러한 행위로 인하여 신규 사업자들의 본 건 입찰 시장 참여 기회가 봉쇄되어 신규 경쟁자의 진입이 봉쇄된 점에서 경쟁제한성이 없다는 피심인 주장은 타당하지 않다.

2) 하나의 공동행위가 성립하지 않는다는 주장 관련

86 피심인 한샘, 에넥스 및 넥시스 등은 기본적 합의가 존재하지 않는 점, 합의 시마다 개별적 검토와 논의를 통해 합의가 이루어진 점, 합의가 이루어진 입찰 사이에 정상적인 경쟁입찰이 이루어진 점 등에서 입찰 건별로 별개의 공동행위로 보아야 한다고 주장한다.

30) 이 사건의 경우 연번 23, 63, 69, 75, 84, 93, 101, 102번 입찰이 입찰가격 합의에 따라 견적 제공 사업자가 낙찰 받은 사례로서, 입찰가격 합의가 낙찰받을 의사 없이 이루어졌다는 피심인 주장은 사실이 아닌 것으로 인정된다.
31) 서울고등법원 2018. 10. 12. 선고 2017누62696 판결 참조

87 또한 피심인 에넥스 등은 입찰 건별로 별개의 공동행위가 아니라 하더라도, 이 사건 입찰가격 합의와 나머지 합의(낙찰자 합의)는 각각 '입찰참가자격 유지'와 '출혈경쟁 저지'라는 서로 다른 의사·목적에 의한 별개의 합의이므로 하나의 공동행위를 구성하지 않는다고 주장한다.

88 살피건대, 피심인들의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

89 첫째, 위 2. 다. 4)에서 살펴본 것과 같이 각 입찰별 합의의 목적, 대상, 단절 여부, 합의 참여자, 합의 방법 등에서 동일성이 인정되므로 기본적 합의가 없었다고 하더라고 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨 없이 계속된 경우에 해당하므로 이 사건 모든 합의는 하나의 공동행위로 봄이 상당하다.[32)]

90 둘째, 합의가 이루어진 입찰 사이에 일부 정상적인 경쟁입찰이 발생하였다고 하더라도 합의참가자들이 합의를 명시적으로 파기한 사실이 없고, 합의에 참여하지 않은 입찰참가자가 이후 입찰에서는 합의에 가담하였으며, 이후에도 동일한 방식에 의하여 공동행위가 지속되었는바 이러한 사정만으로 합의가 단절되었다거나 파기되었다고 보기 어렵다.

91 판례도 공동행위의 단절과 관련하여 공동행위 기간 중 일부 정상적인 경쟁입찰이 있었다 하더라도 그와 같은 경쟁입찰 이후로도 동일한 방식에 의하여 해당 사건 공동행위가 지속된 이상 합의가 단절되었거나 파기되었다고 보기 어렵다고 판시한 바 있으며, 입찰 사이에 시간적 간격이 있고 수요기관별로 입찰을 구분할 수 있지만, 원고 등 해당 사업자들이 각 입찰과 수요기관에 따라 종전 합의를 명시적으로 파기하거나 가격 수준을 인하하는 등 종전 합의를 중단하였다고 볼 사정이 없다고 판시한 바 있다[33)].

---

32) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008누15169 판결, 공동행위 심사기준 Ⅲ. 1. 등 참조

33) 해당 판결과 관련하여 원고는 입찰의 수요처가 모두 다르고, 전체 367건의 입찰 중 담합 건이 14건에 불과하여 각 합의가 별개의 공동행위라고 주장하였다.(서울고등법원 2019. 8. 29. 선고 2019누34427 판결 참조)

92 셋째, 입찰가격 합의와 그 외 합의는 위 1)에서 살펴본 것과 같이 낙찰자(또는 낙찰순위)를 정하는 명시적인 합의나 의사가 확인되는지 여부에서만 차이가 있으며, 그 외 합의 목적, 합의 대상, 합의 참여자, 합의의 내용 및 방식 등이 모두 동일하다.

93 입찰가격 합의에서의 견적서 제공 사업자는 낙찰자 합의에서의 낙찰예정자와 마찬가지로 합의 대상 입찰에서 낙찰받을 의사를 가지고 들러리 사업자에게 견적서를 공유해주었으며, 입찰가격 합의 또한 다른 합의와 마찬가지로 '출혈경쟁 저지'라는 목적에서 이루어진 것으로 볼 수 있다.[34)]

94 또한, 낙찰자를 정하는 합의에서의 들러리 사업자는 입찰가격 합의에서 견적을 제공받는 사업자와 마찬가지로 견적서를 작성하는 비용 없이 입찰에 참여하거나, 낙찰이 유력한 사업자의 견적서를 참고하여 입찰에서 높은 순위를 확보함으로써 가격경쟁 회피를 기저에 두고 입찰참가자격을 유지하려는 목적이나 다른 입찰에서 이익을 확보하려는 목적에서 합의에 가담한 것으로 볼 수 있다.

95 즉 이 사건 입찰가격 합의와 그 외 낙찰자를 정하는 합의는 모두 가격경쟁을 지양하고 입찰참가자격을 유지한다는 동일한 의사·목적에서 이루어졌는바, 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 하나의 공동행위에 해당한다.

96 더욱이, 두 유형의 합의 모두 현대산업개발 발주 특판가구 구매입찰을 대상으로 견적서 제공 사업자 또는 낙찰예정자가 견적서를 제공하고, 견적서를 제공받은 사업자 또는 들러리 사업자가 공유받은 견적서를 '흔들어서' 공유받은 가격보다 높은 가격으로 투찰한 합의의 내용이나 방식이 동일한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이들이 서로 다른 의사·목적에 의한 별개의 합의라는 피심인 주장은 타당하지 않다.

3) 특판가구 사업을 영위하지 아니하여 합의의 유인이 없다는 주장 관련

34) 낙찰을 받게 될 경우 입찰참가자격은 당연히 유지된다.

97 피심인 케이씨씨글라스는 2017년 이후 특판가구 사업을 사실상 영위하지 아니하고 있으므로 합의의 유인이 없고, 형식적 입찰참여를 위해 직원 개인이 일방적으로 견적정보를 받은 것에 불과하다고 주장한다.

98 살피건대, 케이씨씨글라스가 특판가구 사업을 사실상 영위하지 아니하였다 하더라도, 명시적인 공동행위 탈퇴 또는 중단의 의사표시를 한 바 없고[35], 2017년 이후에도 낙찰은 받지 않았더라도 타 피심인들과 합의하여 들러리로 입찰에 참여한 건이 다수 존재한다는 점에서 위법성이 인정된다.

99 또한, 케이씨씨글라스는 주력 매출품목인 석고보드, 인조석 등을 발주처인 현대산업개발에 안정적·지속적으로 납품하기 위하여 특판가구 사업을 중단하였음에도 협력업체 명단 유지 및 기타 불이익 방지 등의 유인으로 입찰에 참가할 유인이 있었다는 점에서도 피심인의 주장은 타당하지 않다.

3. 처분

가. 시정조치

100 피심인들에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복하지 않도록 하기 위하여 법 제42조 및 구법 제21조 규정에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 적용법령

101 부당한 공동행위에 적용할 법령은 당해 부당한 공동행위가 종료된 시점에

35) 케이씨씨글라스가 근거자료로 주장하는 2016. 4. 20.자 특판가구 사업 축소·중단 공문은 케이씨씨글라스의 사업 지침의 변경일 뿐, 공동행위 중단의 의사표시로 볼 수 없다.

시행되고 있던 법령이며, 피심인별 공동행위 기간과 적용법령은 아래 <표 14> 기재와 같다.

<표 14> 피심인별 공동행위 기간 및 적용법령

연번	피심인	공동행위 기간		적용법령		
		시기	종기	법	시행령	과징금고시
1	현대리바트	2013.10.10.	2022.04.12.	2020.12.29., 제17799호	2021.12.28., 제32274호	현행 고시[36]
2	한샘	2013.10.10.	2022.04.12.			
3	에넥스	2013.10.10.	2022.04.12.			
4	넵스	2013.10.10.	2022.04.12.			
5	넥시스	2015.09.03.	2022.04.12.			
6	베스띠아	2015.09.03.	2022.04.12.			
7	에몬스	2018.09.18.	2022.04.12.			
8	한샘넥서스	2020.06.26.	2022.04.12.			
9	케이씨씨글라스	2013.10.10.	2021.06.21.	2020.5.19., 제17290호	2021.4.20., 제31642호	2017년 고시[37]
10	꿈그린	2013.10.10.	2018.10.25.	2018.9.18., 제15784호	2020.3.3., 제30509호	
11	라비채	2015.08.12.	2018.07.13.	2017.10.31., 제15014호	2018.4.17. 제28807호	
12	대주	2017.12.13.	2018.05.14.			
13	스페이스맥스	2015.09.03.	2018.03.29.		2017.12.12. 제28471호	
14	위다스	2017.11.21.	2017.12.05.		2017.9.29., 제28352호	

2) 부과 여부

102 피심인들의 위 2. 가. 의 행위는 입찰담합으로서 경쟁질서 저해성이 크다고 인정되므로 법 제43조 및 제102조 또는 구법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령[38] 제50조, 제84조 및 [별표 6] 또는 구법 시행령[39] 제9조, 제61조 및 [별표 2], 과징금고시

36) 2021. 12. 29. 공정거래위원회 고시 제2021-50호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다.
37) 2021. 12. 29. 공정거래위원회 고시 제2021-50호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '2017년 고시'라 한다.
38) 현대리바트, 한샘, 에넥스, 넵스, 넥시스, 베스띠아, 에몬스 및 한샘넥서스에 대하여 법 시행령(2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것)을 적용한다.
39) 케이씨씨글라스에 대하여는 구법 시행령(2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 개정되기 전의 것), 꿈

Ⅲ. 2. 다. 1) 또는 2017년 고시 Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

3) 과징금 산정

가) 산정기준

(1) 관련매출액

103 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (1) 또는 2017년 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

104 이 사건 각 입찰들은 모두 낙찰되어 계약이 체결되었으므로, 이 사건 각 입찰들의 계약금액(부가가치세 제외)을 입찰에 참여한 피심인들의 관련매출액으로 본다.

105 이에 따른 피심인별 관련매출액은 아래 <표 15> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

그린에 대하여는 구법 시행령(2020. 6. 16. 대통령령 제30790호로 개정되기 전의 것), 라비채, 대주에 대하여는 구법 시행령(2018. 10. 30. 대통령령 제29269호로 개정되기 전의 것), 스페이스맥스에 대하여는 구법 시행령(2018. 4. 17. 대통령령 제28807호로 개정되기 전의 것), 위다스에 대하여는 구법 시행령(2017. 12. 12. 대통령령 제28471호로 개정되기 전의 것)을 각 적용한다.

<표 15> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가세 제외)

연번	피심인	관련매출액
1	현대리바트	205,882,870,262
2	한샘	191,184,648,212
3	에넥스	156,510,110,012
4	넵스	99,712,297,382
5	케이씨씨글라스	120,146,760,202
6	꿈그린	82,423,281,112
7	넥시스	47,845,754,555
8	베스띠아	36,385,967,140
9	스페이스맥스	15,035,391,700
10	라비채	14,015,352,300
11	에몬스	5,245,513,100
12	대주	5,350,188,000
13	한샘넥서스	15,944,162,100
14	위다스	2,155,103,000

(2) 중대성의 정도 및 부과기준율

106 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 그 성격상 경성 공동행위에 해당하는 점, 계약금액이 100억 원 이상인 경우에 해당하는 점, 합의 가담자가 실제로 낙찰받은 건이 전체 104건 중 79건이어서 부당이득이 상당한 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 과징금고시 적용 대상인 8개 피심인[40]의 경우 과징금고시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하는바, 거래상 지위가 절대적 우위에 있는 대형 건설사에게 실질적으로 가격결정권이 있었고, 행위기간 중 공급원가[41] 및 아파트 평당 분양단가는 꾸준한 상승세를 보였지만 특판가구의 납품가격 변동은 이에 미치지 못하였으며, 특판가구의 납품가격이 아파트 분양가에서 차지하는 비중이 미미함 등을 고려할 때 부당이득·피해규모가 크지 않다고 판단되는 점, 입찰참가자격 유지도 공

40) 현대리바트, 한샘, 에넥스, 넵스, 넥시스, 베스띠아, 에몬스, 한샘넥서스 8개 피심인이다.
41) 가구 분야 생산자물가지수는 2014년 99.72에서 2022년 127.82로 꾸준하게 상승세를 보였으며, 특판가구 관련 직종의 인건비(가구제조원 등 4개 직종 평균)도 동 기간 41.5% 상승하였다. (KOSIS 국가통계포털 참조)

동행위의 중요한 목적이었던 점, 지명경쟁입찰 방식으로 인해 경쟁제한효과가 이미 내재되어 있던 점 등을 종합적으로 고려하여 3.0%의 부과기준율을 적용한다.

107 또한 2017년 고시 적용 대상인 6개 피심인[42]의 경우 이 사건 공동행위의 내용[43]을 고려할 때 2017년 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 과징금고시 적용 대상인 8개 피심인에 대한 부과기준율 판단 근거[44]에 더하여, 합의에서 일찍 이탈한 6개 피심인이 위원회의 현장조사 후 이탈한 8개 피심인보다 부과기준율이 높아 비례·형평의 원칙에 반하는 점 등을 종합적으로 고려하여, 2017년 고시 Ⅳ. 1. 단서 규정에 따라 '중대한 위반행위'로 보고 3.0%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 산정기준

108 산정기준은 위 (1)의 관련매출액에 위 (2)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 각 입찰 건에서 탈락하였거나 응찰하지 아니한 들러리 사업자에 대해서는 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (2) 또는 2017년 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2) 규정에 따라 산정기준을 감액[45]한다.

109 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 16> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

42) 케이씨씨글라스, 꿈그린, 라비채, 스페이스맥스, 대주, 위다스 6개 피심인이다.
43) 입찰담합으로 그 성격상 경성 공동행위에 해당하는 점, 계약금액이 100억 원 이상인 경우에 해당하는 점 등
44) 거래상 지위가 절대적 우위에 있는 대형 건설사에게 실질적으로 가격결정권이 있었고, 행위기간 중 공급원가 및 아파트 평당 분양단가는 꾸준한 상승세를 보였지만 특판가구의 납품가격 변동은 이에 미치지 못하였으며, 특판가구의 납품가격이 아파트 분양가에서 차지하는 비중이 미미함 등을 고려할 때 부당이득·피해규모가 크지 않다고 판단되는 점, 입찰참가자격 유지도 공동행위의 중요한 목적이었던 점, 지명경쟁입찰 방식으로 인해 경쟁제한효과가 이미 내재되어 있던 점 등
45) 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우 산정기준의 2분의 1을, 들러리 사업자의 수가 5 이상인 경우에는 N분의 (N-2)(N은 들러리 사업자의 수를 말한다)를 감액한다.

<표 16> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	들러리감경 반영 관련매출액(A)	부과기준율 (B)	산정기준 (A×B)
1	현대리바트	126,264,201,243	3%	3,787,926,037
2	한샘	107,598,263,605	3%	3,227,947,908
3	에넥스	82,441,638,566	3%	2,473,249,157
4	넵스	44,872,143,849	3%	1,346,164,315
5	케이씨씨글라스	53,078,503,793	3%	1,592,355,114
6	꿈그린	33,455,414,568	3%	1,003,662,437
7	넥시스	19,364,319,464	3%	580,929,584
8	베스띠아	13,107,060,889	3%	393,211,827
9	스페이스맥스	6,645,878,802	3%	199,376,364
10	라비채	5,806,445,552	3%	174,193,367
11	에몬스	1,523,555,933	3%	45,706,678
12	대주	3,710,062,667	3%	111,301,880
13	한샘넥서스	6,552,788,600	3%	196,583,658
14	위다스	1,077,551,500	3%	32,326,545

나) 1차 조정

110 피심인 한샘 및 케이씨씨글라스를 제외한 피심인들은 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 위 <표 16>의 피심인별 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

111 피심인 한샘 및 케이씨씨글라스의 경우 과거 5년간 법 위반 횟수가 1회이고 위반 횟수 가중치의 합산이 2.5점이므로 과징금고시 Ⅳ. 2. 나. 1) 및 2017년 고시 Ⅳ. 2. 나. (1) (가) 규정에 따라 각각 산정기준의 100분의 10을 가중한다.

112 이에 따른 피심인별 1차 조정 산정기준은 아래 <표 17> 기재와 같다.

<표 17> 피심인별 1차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
1	현대리바트	3,787,926,037	-	3,787,926,037
2	한샘	3,227,947,908	10% 가중	3,550,742,699
3	에넥스	2,473,249,157	-	2,473,249,157
4	넵스	1,346,164,315	-	1,346,164,315
5	케이씨씨글라스	1,592,355,114	10% 가중	1,751,590,625
6	꿈그린	1,003,662,437	-	1,003,662,437
7	넥시스	580,929,584	-	580,929,584
8	베스띠아	393,211,827	-	393,211,827
9	스페이스맥스	199,376,364	-	199,376,364
10	라비채	174,193,367	-	174,193,367
11	에몬스	45,706,678	-	45,706,678
12	대주	111,301,880	-	111,301,880
13	한샘넥서스	196,583,658	-	196,583,658
14	위다스	32,326,545	-	32,326,545

다) 2차 조정

113 모든 피심인들은 심사관의 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 및 2017년 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

114 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 18> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 18> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	현대리바트	3,787,926,037	△20%	3,030,340,830
2	한샘	3,550,742,699	△20%	2,840,594,159
3	에넥스	2,473,249,157	△20%	1,978,599,326
4	넵스	1,346,164,315	△20%	1,076,931,452
5	케이씨씨글라스	1,751,590,625	△20%	1,401,272,500
6	꿈그린	1,003,662,437	△20%	802,929,950
7	넥시스	580,929,584	△20%	464,743,667
8	베스띠아	393,211,827	△20%	314,569,461
9	스페이스맥스	199,376,364	△20%	159,501,091
10	라비채	174,193,367	△20%	139,354,693
11	에몬스	45,706,678	△20%	36,565,342
12	대주	111,301,880	△20%	89,041,504
13	한샘넥서스	196,583,658	△20%	157,266,926
14	위다스	32,326,545	△20%	25,861,236

4) 부과과징금의 결정

115 피심인 에몬스, 한샘넥서스, 라비채, 스페이스맥스 및 위다스는 이 사건 합의를 주도하지는 않은 것으로 보이는 점, 각각 2건, 3건, 8건, 7건, 2건의 합의에만 참여한 점, 이 사건 입찰에서 낙찰받은 경우가 없어 부당이득이 미미하다고 보이는 점 등을 고려할 때 2차 조정된 산정기준이 과중하다고 인정되므로, 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. 2) 가) (2) 및 2017년 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) (나) 2) 규정에 따라 처분의 개별적·구체적 타당성을 기하기 위해 2차 조정된 산정기준의 100분의 10을 감액한다.

116 그 외 피심인들의 경우 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 위 2차 조정 산정기준을 피심인별 부과과징금으로 정한다.

117 이에 따라 산정된 피심인별 부과과징금에서 과징금고시 Ⅳ. 4. 바. 또는 2017년 고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 1백만 원 미만의 금액을 버리고 다음 <표 19> 기재와 같이 부과과징금을 결정한다.

<표 19> 피심인별 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 산정기준	최종 부과과징금
1	현대리바트	3,030,340,830	-	3,030,340,830	3,030,000,000
2	한샘	2,840,594,159	-	2,840,594,159	2,840,000,000
3	에넥스	1,978,599,326	-	1,978,599,326	1,978,000,000
4	넵스	1,076,931,452	-	1,076,931,452	1,076,000,000
5	케이씨씨글라스	1,401,272,500	-	1,401,272,500	1,401,000,000
6	꿈그린	802,929,950	-	802,929,950	802,000,000
7	넥시스	464,743,667	-	464,743,667	464,000,000
8	베스띠아	314,569,461	-	314,569,461	314,000,000
9	스페이스맥스	159,501,091	△10%	143,550,982	143,000,000
10	라비채	139,354,693	△10%	125,419,224	125,000,000
11	에몬스	36,565,342	△10%	32,908,808	32,000,000
12	대주	89,041,504	-	89,041,504	89,000,000
13	한샘넥서스	157,266,926	△10%	141,540,234	141,000,000
14	위다스	25,861,236	△10%	23,275,112	23,000,000

4. 결론

118 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제42조 또는 구법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제43조 또는 구법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 3월 13일

의 장 위 원 정 진 욱

위 원 김 성 삼

위 원 조 성 진

<별지 1> 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[46]

제40조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

(구)독점규제 및 공정거래에 관한 법률[47]

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 ″부당한 공동행위″라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

46) 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것)을 말한다.
47) 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것), 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전의 것) 및 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2016. 3. 18. 법률 제14075호로 개정되기 전의 것)을 말한다.

<별지 2>

각 입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

주」해당 입찰의 낙찰자는 '★', 들러리는 '○', 들러리이나 입찰에는 참여하지 않은 경우 '△'로 표시함

연번	공동행위 참여 여부														관련매출액 (계약금액)
	현대리바트	한샘	에넥스	넵스	케이씨씨글라스	꿈그린	넥시스	베스띠아	스페이스맥스	라비채	위다스	에몬스	대주	한샘넥서스	
1	○	★	○	○	○	○									1,717,595,100
2	○	○	★	○	○	○									1,035,924,900
3	○	○	○	○	○	★									1,466,220,000
4	★	○	○	○	○	○									356,000,000
5	★	○	○	○	○	○									1,385,000,000
6	○	★	○	○	○	○									2,165,000,000
7	○	○	★	○	○	○									2,241,600,680
8	○	○	○	○	★	○									2,450,666,500
9	★	○	○	○	○	○									1,588,832,000
10	○	○	○	○	○	★									1,383,929,000
11	○	★	○	○	○	○									2,796,210,700
12	○	○	★	○	○	○									1,903,034,880
13	○	○	○	★	○	○									1,850,660,339
14	○	★	○	○	○	○									1,575,000,000
15	★	○			○	○									2,037,690,900
16	★	○	○	○	○	○									520,051,100
17	○	○	○	★	○	○									1,465,616,208
18	○	○	○	○	★	○									1,845,949,100
19	★	○	○	○	○	○									2,441,359,800
20	○	○	○	○	★	○									1,819,316,000
21	○	○	★	○	○	○									1,992,914,300
22	★	○	○	○	○	○				○					610,463,400
23	○				○										782,391,900
24	○	★	○	○	○	○									1,460,000,000
25	★	○	○	○	○	○									1,649,070,200
26	○								○	○					2,250,000,000
27	★	○	○	○	○	○				○					1,366,017,900
28	★				○		○	○	○						1,476,520,700
29	★	○	○		○										920,027,900
30	○								○						1,520,000,000
31	○	○	○	★	○	○									1,913,340,600
32	○	○	○	○	○	★									1,823,085,600
33	○	○	○	○	★	○									1,807,803,000
34	○	○	○	○	★	○									1,812,657,400
35	○	○	★	○	○	○									3,031,307,720

연번	공동행위 참여 여부														관련매출액 (계약금액)
	현대리바트	한샘	에넥스	넵스	케이씨씨글라스	꿈그린	넥시스	베스띠아	스페이스맥스	라비채	위다스	에몬스	대주	한샘넥서스	
36	★	○	○	○	○	○									2,343,597,500
37	★	○	○	○	○	○									2,575,644,600
38	○								○	○					2,331,410,000
39	○								○	○					2,842,273,000
40	○	○	★												3,203,844,580
41	○	★	○	○	○	○									1,672,000,000
42	★	○	○	○	○	○	○								1,997,505,500
43	○	★					○	○							1,900,000,000
44	○	○	○	★	○	○	○								1,281,072,585
45	★	○	○												6,662,000,000
46	○	○													2,062,072,000
47	○	○													2,846,093,900
48	○	★	○												3,480,000,000
49	○		○		○			△							63,460,000
50					○			○							104,420,020
51	★	○	○	○	○	○	○								1,627,219,500
52					○						○				998,103,000
53	○	○	○	★	○	○	○								2,839,757,700
54	★		○		○		○	○	○	○			○		2,460,188,000
55	○	○	○	○	○	○	★								1,746,798,000
56					○						○				1,157,000,000
57	○	○	★												4,274,410,900
58	○	○													1,450,000,000
59	○	○	○		○										2,359,986,000
60	★	○	○	○	○	○	○								1,278,001,200
61	★	○	○				○								1,168,004,000
62	○	★	○	○	○	○	○	○							2,587,000,000
63	○	○	○		○			○	○	○					2,155,000,000
64	★	○													3,018,988,200
65	○	○	○										★		2,890,000,000
66	○	○	★	○	○	○	○	○							3,070,149,800
67	○		○		○										3,862,382,000
68	○				○										23,840,000
69	○				○					○					25,020,800
70	○				○										974,170,000
71	○				○										766,000,000
72	○	○			○			★							670,013,000
73	○	○	○		○			○				○			521,596,000

연번	공동행위 참여 여부														관련매출액 (계약금액)
	현대리바트	한샘	에넥스	넵스	케이씨씨글라스	꿈그린	넥시스	베스띠아	스페이스맥스	라비채	위다스	에몬스	대주	한샘넥서스	
74	○	○	★	○	○	○	○	○							1,377,465,800
75	○		○		○		○								1,092,041,000
76	★	○	○	○	○	○	○	○							4,825,311,600
77			○		△										3,488,345,000
78	○	★	○		○		○	○							4,120,000,000
79	○	○	★		○		○								20,000,000
80	○	○	○		○		○								22,720,000
81	★	○			○										19,111,000
82	★	○			○										20,447,000
83	○	○	○	★	○	○	○								1,689,440,000
84	○				○										1,463,859,500
85	○	★	○		○		○	○							2,769,000,000
86	○	★													4,020,000,000
87	★	○													4,700,920,200
88	○	○	★												3,638,375,400
89		○	○												4,991,001,000
90	○	★													3,830,000,000
91	○	★	○											○	7,150,000,000
92	○	○													2,793,560,000
93	○	○													2,110,000,000
94	○	○													741,704,000
95	○	○													2,055,136,000
96		○	○					○							2,244,333,850
97	○	○	★	○	○		○	○							1,317,591,270
98	★	○													4,606,315,000
99	○	★	○	○	○									○	4,070,245,000
100	○	○	○	○			★								2,456,050,800
101	○	○		○											1,027,107,000
102	○	○		○											2,371,800,000
103	○	○		○											3,359,996,000
104	★	○	○	○			△	△				○		○	4,723,917,100